# 麻涌镇2022年“6·30”一般机械伤害事故调查报告(公示)

麻涌镇“6·30”一般机械伤害事故调查组

2023年1月

# 目录


一、基本情况.....1
（一）事故工业园基本情况.....2
（二）事故厂房基本情况.....3
（三）事故厂房（车间）租赁及合同签订情况.....4
（四）涉事设备基本情况.....5
（五）事故车间及部门人员安排情况.....6
（六）事故车间运作管理模式.....7
（七）事故中班人员分工及炒沙机操作步骤.....8
（八）事故相关人员基本情况.....8
二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....9
（一）事故发生背景.....9
（二）事故发生经过.....10
（三）应急救援情况.....11
（四）善后处置情况.....11
三、事故造成的人员受伤情况和直接经济损失.....12
（一）事故造成的人员受伤情况.....12
（二）直接经济损失.....12
四、事故原因及性质.....13
（一）现场勘验及分析情况.....13
（二）直接原因.....16
（三）间接原因.....17
（四）事故性质.....18
五、相关部门、单位、个人履职情况.....18
六、事故责任认定和处理建议.....20
（一）对事故相关人员及单位的责任认定和处理建议..20
（二）对事故的其他处理建议.....22
七、事故防范和整改措施.....23

# 麻涌镇2022年“6·30”一般机械伤害事故调查报告

2022年6月30日13时20分许，位于东莞市麻涌镇豪丰工业园D03栋厂房东莞市光头佬服装洗水有限公司2层炒沙部，一名从业人员被炒沙机门砸中头部，事故造成1人受重伤。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经东莞市人民政府批准，2022年8月1日成立了由麻涌镇党委副书记袁俊凯为组长，镇纪检监察办、应急分局、公安分局、人社分局、总工会等单位相关人员组成麻涌镇“6·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并聘请有关专家参与事故技术分析，共同开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

（一）事故工业园基本情况

东莞市麻涌镇豪峰电镀、印染专业基地，对外称为豪丰环保基地（图 1），位于广东省东莞市麻涌镇麻三村，南至广麻公路，西至马滘，北至九跳坑，东至兴华路；总规划面积约 1500 亩，管理单位为东莞市豪丰环保投资有限公司[1]（以下简称豪丰公司）。该园区主要负责整合麻涌镇的电镀企业，承接市域内其他范围经限期治理仍不达标的配套电镀、漂染、洗水车间，以及全市新建的需要配套电镀、漂染、洗水、印花项目。目前进驻园区产业主要有电镀、印染、蚀刻液回收处置和电镀污泥综合利用，已建成厂房总建筑面积 566326 m²（含园区自有厂房和企业自有厂房），共有厂房 73 栋、污水处理厂 2 家、生活服务设施 2 处，自编 A-D 区 0-26 号，现共有电镀、印染企业 191 家（电镀企业 171 家，印染企业 20 家，危废处置企业 3 家）。




图 1 事故工业园区

[1] 东莞市豪丰环保投资有限公司，类型：其他有限责任公司；住所：广东省东莞市麻涌镇广麻大道 126 号 80 号楼 552 室；法定代表人：黄志权；统一社会信用代码：914419007857765537；成立日期：2006 年 03 月 01 日；营业期限：长期；经营范围：环保行业投资，物业管理，工业园区设计，工业园区经营管理、技术及工业咨询服务，工业厂房代理招商，企业管理，工业三废分类收集、设计及处理、处置技术研发，环保工程设计、施工、管理，工业企业生产线设计、验收，代办各类证照，工程安装，废气处理、环境保护设施的设计及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故厂房基本情况

事故建筑为东莞市经略资源再生投资开发有限公司（该公司由豪丰公司持股投资）1 号厂房，位于豪丰环保基地北部 D 区，自编号为 D03 厂房，东至环河东路，南至豪丰新奥泛能站，西至 D10 厂房，北至 D04 厂房，共 1 栋 4 层，建筑高度 23.9m，占地面积 1566 ㎡，建筑面积 6402.60 ㎡，采用钢筋混凝土结构（图 2）。2012 年 3 月 1 日取得《中华人民共和国国有土地使用许可证》（证书编号：东府国用（2012）第特 26 号）；2012 年 8 月 9 日取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》（证号：地字第 2012-06-0005 号）；2013 年 6 月 25 日取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：441900201306250070l）；2015 年 12 月 22 日取得《建设工程消防验收意见书》（证号：东公麻消验字[2015]第 0025 号）；2017 年 10 月 11 日取得《东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书》（编号：建备证字 441900201710110001 号）。

东莞市经略资源再生投资开发有限公司完成D03厂房的建设并取得相关竣工验收证明后，与豪丰公司签订合同，由豪丰公司负责对外招租、管理。其中，东莞市光头佬服装洗水有限公司[2]（以下简称光头佬公司）承租了 D03 厂房的 1、

[2] 东莞市光头佬服装洗水有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀、印染专业基地 D03 厂房第 1、2、3、4 层；法定代表人：雷斌；统一社会信用代码：91441900MA51B84G54；成立日期：2018 年 02 月 02 日；营业期限：长期；经营范围：牛仔服装洗水及工艺处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、3、4层，用作经营牛仔服装洗水及工艺处理。




图2 事故D03厂房

（三）事故厂房（车间）租赁及合同签订情况

1.2018年4月11日，豪丰公司与光头佬公司签订《豪丰环保专业基地印染厂房租赁合同》，豪丰公司将D03厂房1、2、3、4层出租给光头佬公司，厂房租赁期限为4年（已到期）；2021年11月30日，豪丰公司与光头佬公司签订安全生产管理协议；2022年3月30日，豪丰公司与光头佬公司续签《厂房租赁合同》合同编号：HFHB-ZL-CF-2022-077号，厂房租赁期限为2022年1月10日至2024年1月9日。

2.因疫情影响等原因，光头佬公司经营不善，公司决定将租用豪丰公司D03厂房的3层车间留作自营外，其余的1、2、4层车间和原楼层部分生产设备进行分租，光头佬公司于2022年2月将厂房1层车间及楼层原有部分生产设备分租给王小林经营服装洗水加工处理；厂房2层车间原为梁经兴与

李国永共同合租（分摊租金），各自经营服装洗水加工处理，2022年4月梁经兴不再承租经营，光头佬公司于5月将厂房2层车间及楼层原有部分生产设备重新分租给李国永经营使用；2022年2月光头佬公司将厂房4层车间及楼层原有部分生产设备分租给王世强经营服装洗水加工处理。光头佬公司均与上述车间承租方签订《厂房及设备租赁合同》及安全生产管理协议，车间承租方均为独立自主经营，承租方在租用光头佬公司原有设备的基础上也可自行增加生产设备。

（四）涉事设备基本情况

涉事设备为800磅炒沙机[3]（图3），该设备为前租户梁经兴[4]所有，现为李国永使用，位于2层车间中部位置（图4），涉事炒沙机无铭牌、无产品参数、无相关购买记录，电源控制箱显示工业雪花机，实际设备为炒沙机[5]，炒沙机滚筒为圆柱形空心设计，由钢板焊接制成，滚筒直径约1.3m，长约3m，滚筒壁左右平衡开设两个与滚筒相匹配（长约85cm×宽约65cm）的弧形门（以下简称机盖门），两个机盖门底部侧边左右两端有弹簧锁扣；固定悬空滚筒机架由铁条焊接制

[3] 炒沙机工作原理：由电机通过皮带变速带动滚筒转动、且在时序控制器作用下正反旋转，带动衣物作不同步运动，使衣物、织物与内筒壁等相互摩擦、揉搓，达到石磨目的，采用一台三相异步电动机作运转动力，当接通电源时，电源指示灯亮，三位开关控制点动、停止、自动，点动位置时点动指示灯亮，可实现点动对门，自动位置时运转指示灯亮，根据洗涤工艺要求选择时间，机器将在规定的时间内正反自动运转。

[4] 梁经兴承租光头佬公司2层期间，曾自行增加了部分设备（包括涉事炒沙机），梁经兴不再经营时与李国永商议，李国永以2000元/月的价格租用梁经兴留下的设备。梁经兴曾与光头佬公司刘小菊说，其留在2层车间的设备暂时放置在2层车间，待经营环境好转时再回来承租场地继续经营。

[5] 雪花机是为在干件状态下用磨石磨花牛仔衣物表面而设计，雪花机滚筒洞孔设计，以便磨石粉顺畅滤出，使磨石与衣物充分接触达到理想的“雪花”效果；炒沙机滚筒密封设计，通过沙和添加的日晒盐及调制的药水与衣物充分混合搅拌达到理想的“色泽和纹理”效果。炒沙机与雪花机工作原理及工艺一致，因而电源控制箱等均可通用。

成，机架整体成梯形结构，长约 3.6m（含皮带保护罩）×底边宽约 1.6m（顶边宽约 1.05 米）×高约 1.6m，机架顶横梁边焊接两个机盖门保险插销。

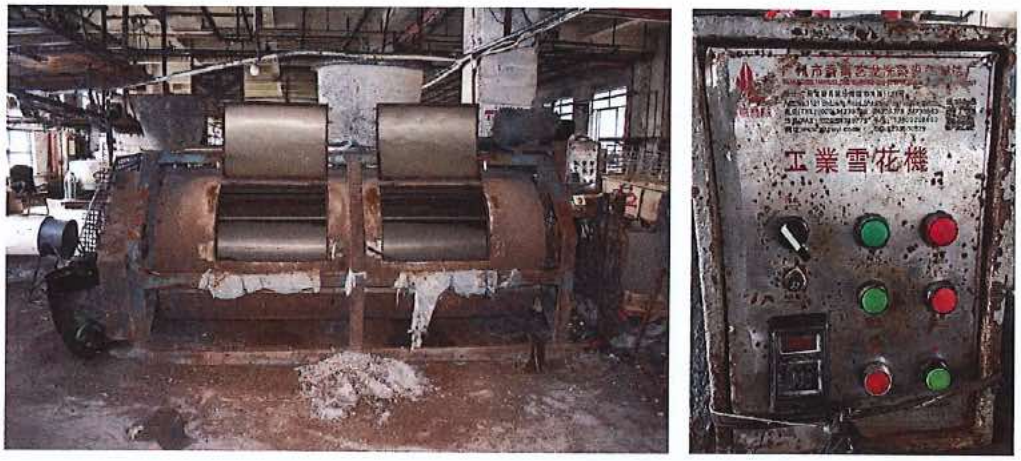



图 3 涉事炒沙机及电源控制箱

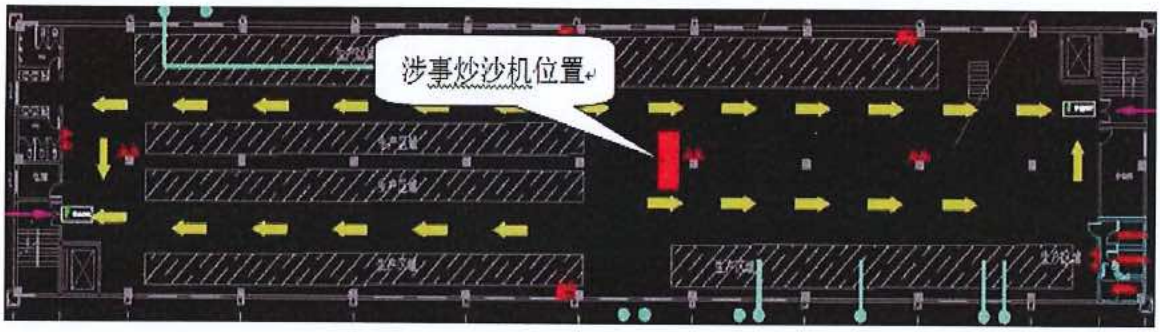



图 4 涉事炒沙机所处 2 层位置

（五）事故车间及部门人员安排情况

1.事故车间情况：永顺工艺洗水厂，营业执照：无，主体类型：个人经营，住所（办公场所）：豪丰环保基地 D03 厂房光头佬公司 2 层车间，出资人：李国永，经营范围：服装洗水加工处理。事故 2 层车间（图 5），车间长 87.6m、宽 18m、高 5.9m、面积 1600.51 ㎡，车间主要生产设备为洗水机、脱水机、洗板机、吹裤机、烘干机、喷马骝水帘位、吊挂线及炒沙机等。生产工艺流程为：接单→服装洗水→脱

水→挂干→烘干→炒沙→脱水→挂干→烘干→包装出货。事发前车间共有从业人员 52 人。

2.部门人员安排情况：事发前车间共分为 6 个部门，分别有马骝部、工艺部、手扫部、炒沙部、烘炉部、包装部。其中，炒沙部分为 3 个班组共 9 人，分别是早班 3 人（早上 7 时~晚上 7 时，由陈伟刚负责），中班 3 人(凌晨 12 时~中午 12 时，由杨世慧负责)，晚班 3 人（晚上 7 时~翌日早上 7 时，由周明松负责）。事故发生在炒沙部中班，中班人员有杨世慧、代泽凤和陈宗防。



图 5 事故 2 层车间

（六）事故车间运作管理模式

李国永以自命名“永顺工艺洗水厂”对外承接服装洗水加工处理业务，李国永提供场地和生产加工设备等，车间部门采用班小组负责人管理模式，各部门班小组负责人由李国永聘请，聘请的班小组负责人再另行聘请班小组人员，工资按加工件进行计算。其中，炒沙部的工资计算方式为：李国永

与班小组负责人约定加工件的单价，班小组负责人在约定单价中每件抽取 0.1 元作为提成，抽取提成余下的单价按班小组人员实际上班时间按件计算，班小组负责人需承担加工件返工及次品赔偿等费用。

（七）事故中班人员分工及炒沙机操作步骤

1.事故中班人员分工：事故中班由杨世慧负责点货、调配药水和对样板，代泽凤和陈宗防负责涉事炒沙机的捞机作业[6]。代泽凤负责炒沙机左边滚筒门捞机作业（不操作炒沙机电源控制箱），陈宗防负责炒沙机右边滚筒门捞机作业。

2.炒沙机操作步骤：①调制药水倒进滚筒内沙表面→②关闭机盖门并启动电源转动滚筒 3 分钟混合→③停机打开右边机盖门查看混合沙色→④衣物放进滚筒再关闭机盖门启动电源转动炒沙 5 分钟→⑤停机打开右边机盖门，滚筒内取出一件加工衣物进行洗水[7]→⑥洗水衣物对板→⑦打开机盖门在滚筒内卡放钢架[8]再关闭机盖门启动电源转动滚筒一圈→⑧停机关闭电源再打开机盖门进行第一次取货→⑨关闭机盖门再次启动电源转动滚筒一圈→⑩停机关闭电源再打开机盖门进行第二次取货→完成捞机作业。

（八）事故相关人员基本情况

1.李国永，男，汉族，1969 年生，四川省达县人，是承

[6] 捞机作业内容包括：打开和关闭机盖门、衣物放进滚筒、滚筒内卡放钢架、炒沙处理的衣物从滚筒取出、操作炒沙机电源控制箱等。

[7] 洗水过程：清水打湿衣物→焦亚硫酸钠擦洗→过水→脱水→吹干。

[8] 钢架作用：把滚筒内的衣物与沙进行分离，转动滚筒衣物会铺垫在钢架上便于取出。

租光头佬公司2层车间经营服装洗水加工处理的经营者，负责2层车间全面工作。

2.杨世慧，男，汉族，1976年生，广东省龙川县人，是李国永聘请的炒沙部班小组负责人，负责点货记数、调制药水、加工件对样板及班小组人员工作安排，未签订劳动合同。

3.陈宗防，男，汉族，1970年生，贵州省遵义市人，2022年6月11日入职至9月离职，是杨世慧聘请的炒沙部班小组炒沙工人，负责炒沙机捞机工作，工资由杨世慧约定，经查阅微信转账记录，在职期间的工资由李国永发放，未签订劳动合同。

4.代泽凤（伤者），女，汉族，1970年生，四川省武胜县人，2022年6月11日入职，是杨世慧聘请的炒沙部班小组炒沙工人，负责炒沙机捞机工作，工资由杨世慧约定，经查阅微信转账记录，在职期间的工资由李国永发放，未签订劳务合同。

5.刘小菊，女，汉族，1974年生，四川省江油市人，是光头佬公司的财务，经调查，刘小菊为光头佬公司的实际主要负责人，负责公司的全面工作。

## 二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

### （一）事故发生背景

事发中班时间原为凌晨12时至中午12时，由于当班需加工处理的衣物车间水房迟迟未出，杨世慧于6月30日6

时许联系水房师傅何俊威问其衣物何时能出，何俊威回应衣物即将出了，便让杨世慧过来车间。杨世慧得知衣物将出，于是通知班小组人员代泽凤和陈宗防回车间上班，杨世慧、代泽凤和陈宗防到达车间先处理好前期准备工作，正式开始炒沙作业约为早上8时许，事故当班共有两床衣物，分别为一床500条和另一床1800条的长牛仔裤。事发前涉事炒沙机已完成4筒长牛仔裤炒沙作业，事发时正进行第5筒长牛仔裤炒沙作业。

（二）事故发生经过

事故2层车间有监控视频，但监控视频未能覆盖涉事炒沙机位置，事故发生时有目击者，根据事故目击者陈宗防陈述：事故发生时正在进行第5筒衣物炒沙作业，事故发生在上述“炒沙机操作”中的第⑨个步骤，在关闭机盖门操作过程发生。

6月30日13时20分许，炒沙机已处于断电停机固定状态，代泽凤在进行关闭负责的左边机盖门时，双脚站上炒沙机底部机架，代泽凤左手拿着左侧机盖门保险插销，右手向上伸，右手手指握住打开的机盖门顶部边缘，当代泽凤左手推开机盖门保险插销，右手将机盖门往下翻时操作不慎，机盖门下落砸中代泽凤头部，代泽凤被机盖门砸中头部后平躺在炒沙机操作岗位地面上，在旁的陈宗防见状立即上前询问代泽凤情况并扶起代泽凤头部，陈宗防见到代泽凤头部突

起了一个大包，代泽凤处于意识模糊状态。陈宗防模仿了事故发生时代泽凤操作关闭机盖门的动作（图6）。



图6 代泽凤关闭机盖门时的动作

（三）应急救援情况

事故发生后，陈宗防立即大声呼叫离炒沙机左侧约13米远正在进行操作烘炉的杨世慧。杨世慧听闻陈宗防呼叫后马上跑到炒沙机位置，杨世慧看到代泽凤受伤后马上打电话向李国永汇报，李国永吩咐杨世慧将代泽凤送往医院，随后车间主管唐代冲也过来并拔打了120医护救援，因120救护车5分钟尚未到达，于是唐代冲、杨世慧和陈宗防决定先将代泽凤送往东莞市水乡中心医院，唐代冲和陈宗防扶起代泽凤，由杨世慧背着代泽凤下至一楼，杨世慧驾驶自有的小型货车，唐代冲和陈宗防扶着代泽凤坐在小型货车后排送往东莞市水乡中心医院救治，后因代泽凤伤情出现变化，于7月3日转至东莞康华医院治疗。

（四）善后处置情况

事故发生后，事故相关方积极与伤者家属沟通协调，目前伤者尚在住院，李国永和光头佬公司已支付前期医疗费用，涉事几方暂未就赔偿款项达成最终一致，但目前家属情绪稳定，暂未因此引起社会不稳定情况。

## 三、事故造成的人员受伤情况和直接经济损失

### （一）事故造成的人员受伤情况

东莞康华医院出具伤者代泽凤的《诊断证明书》显示：1.颈部脊髓损伤；2.完全性瘫痪；3.颈椎椎管狭窄；4.创伤性蛛网膜下腔出血；5.颈椎棘突骨折；6.头皮血肿；7.颈后部多处挫伤；8.窦性心动过缓。目前伤者身体有好转，意识清醒，前期伤者在东莞康华医院进行康复治疗，治疗主要针对关节、四肢等进行物理治疗和按摩。12 月 24 日伤者在家人陪同下回四川继续康复治疗。

事故造成 1 人受伤，伤者代泽凤，女，汉族，户籍地：四川省武胜县。根据东莞康华医院出具的诊断证明书及参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），伤者已达到重伤。

### （二）直接经济损失

伤者在医院康复治疗期间，李国永和光头佬公司共同垫付医疗费用约 15.7 万元，代泽凤家属垫付医疗费用约 2 万元，目前累计产生的医疗费用约 17.7 万元。由于事故各方尚未达成赔偿协议，事故直接经济损失暂无法统计。

## 四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组依法对有关人员进行调查询问取证工作，对事故现场进行详细勘查，收集相关材料，基本查清了事故原因和性质。

### （一）现场勘验及分析情况

事故调查组邀请技术专家开展技术调查，技术专家对涉事炒沙机进行现场勘验及分析，具体情况如下：

1.经操作涉事炒沙机岗位人员陈宗防、代泽凤确认，事故发生时炒沙机处于断电停机固定状态，因此可排除机器故障和人为启动。

2.技术专家对代泽凤的诊断证明进行分析，代泽凤受伤部位为头部和颈部，主要原因是头部受到重力打击导致颈部发生骤然屈曲（弯曲），引发颈部受伤，以挤压伤、挫伤、拉伤、撞伤为主，符合机盖门落下时的撞击头部所受的伤。

3.事故调查组和技术专家对涉事炒沙机的机盖门现场勘察：①涉事炒沙机滚筒上的两个机盖门上翻操作打开，翻至顶部后用手动保险插销固定，往下放至滚筒结合部位关闭机盖门，涉事左边机盖门无损伤、变形之部位（图7）。



图 7 涉事左边机盖门

②涉事机盖门的保险插销固定锁扣焊接在炒沙机顶部机架，手动保险插销属于自制插销，采用钢筋焊接而成，整体成丁型结构，钢筋直径约 12mm，保险插销左右两端有限位，在未遭到破坏的情况下，插销不会脱落、移位，保险插销无新焊印记，损伤、变形之部位（图 8）。



图 8 涉事左边机盖门的手动保险插销

4.调查询问情况：①事故调查组对伤者代泽凤调查询问，代泽凤否认其在事发时曾操作过岗位机盖门，代泽凤称其在炒沙机滚筒取衣物过程中机盖门突然下落撞击其头部。同

时，代泽凤确认了事发时其操作岗位的机盖门保险插销已处于启用状态（图9）。




图9 事发时机盖门保险插销已启用

②根据代泽凤陈述：机盖门保险插销处于启用状态，机盖门突然下落。事故调查组和技术专家对涉事炒沙机进行了现场试验，经现场试验验证：①涉事炒沙机的机盖门上翻到固定位置后，插上手动保险插销，机盖门无法下放；②涉事炒沙机在机盖门上翻到固定位置后，不插上手动保险插销，在周围设备震动以及用力关闭另外一个机盖门的情况下，未插上手动保险插销的机盖门也未落下关闭。

5.测量数据情况：①事故调查组对代泽凤岗位左边机盖门在开启状态下进行测量。经测量，机盖门顶部边缘至地面的高约2.14米；机盖门顶部边缘至炒沙机底部机架面的高约1.98米，机盖门厚约1.5厘米，重约15-20公斤（图10）；

②事故调查组对伤者代泽凤调查询问，代泽凤陈述其身高为1.58米，调查组对代泽凤右手肘关节至指尖测量长度约为30厘米。由此可得，代泽凤整体身高加举起右手的总高度约为1.88米（图11）。

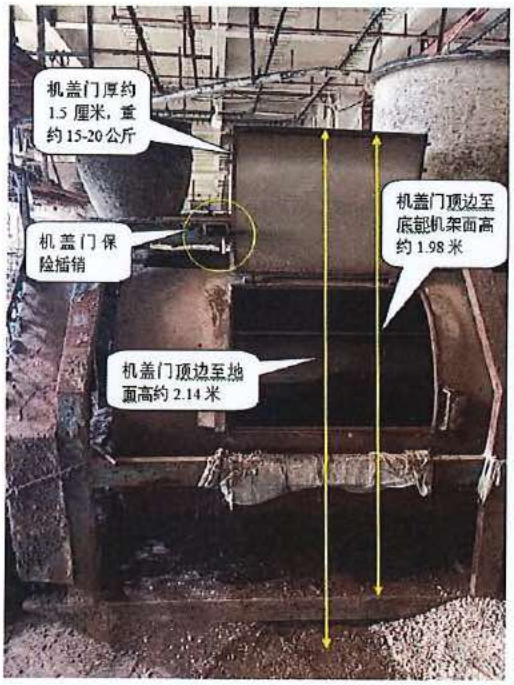





图10 开启的炒沙机盖门测量数据　图11 代泽凤肘关节至指尖测量数据

综合上述分析：①事故调查组和技术专家排除了涉事炒沙机故障、保险插销损坏等原因造成机盖门落下。经试验，在保险插销插上且无人操作的情况下，机盖门不可能落下，因此说明事发时有人在操作机盖门，故在操作涉事炒沙机的左边机盖门只能是代泽凤本人；②从测量数据情况分析，代泽凤操作关闭机盖门时必须站上涉事炒沙机底部机架面，并踮起脚尖右手往上伸展才能勉强触及机盖门顶部边缘。

（二）直接原因

代泽凤安全防范意识淡薄，未警惕和审慎处理炒沙机存

在被机盖门砸到头部风险，站上炒沙机底部机架面操作关闭机盖门，最终操作不慎被下翻的机盖门砸中头部受伤。

（三）间接原因

1.李国永，承租涉事经营场所虽无证进行经营，但以独立名义进行生产经营活动，构成独立的生产经营单位，未针对杨世慧、代泽凤、陈宗防等从业人员进行操作岗位相关安全培训和考核，未能保证从业人员掌握本岗位的生产技能[9]，未能保证从业人员了解炒沙机潜在危险因素[10]，致使从业人员安全防范意识淡薄；未建立安全风险分级管控制度[11]，未根据生产经营场所及设备设施现状特点进行安全风险辨识评估，未采取相应安全防范措施；安排不具备身高条件的代泽凤等从业人员从事炒沙机捞机岗位作业[12]。

2.光头佬公司，对承租方李国永的安全生产工作统一协调管理不到位，未对前任承租方梁经兴留下的生产设备与现任承租方李国永进行交接管理；对承租方李国永车间排查的隐患整改项目未经整改对象签字接收，未对排查的隐患整改项目形成隐患整改闭环记录，未能及时督促隐患项目整改[13]。

---

[9] 《生产过程安全卫生要求总则》第5.9.1条：对人员的技能要求 a)参加生产的各类人员，应掌握本专业及本岗位的生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。

[10] 《生产过程安全卫生要求总则》第5.9.1条：对人员的技能要求 b)了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危害性质，途径和程度（后果）采取防范措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管理措施。

[12] 《生产过程安全卫生要求总则》第5.9.1条：对人员的基本要求a)凡参加生产的各类人员，均需进行职业适应性选择，其心理，生理条件应满足工作性质要求。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约下各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（四）事故性质

经调查认定，麻涌镇“6·30”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、相关部门、单位、个人履职情况**

1.东莞市应急管理局麻涌分局，该分局是麻涌镇辖区内危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸行业领域安全监管部门，主要对辖区内规模以上和重点监管企业落实安全生产检查、监管工作。2021年至事故发生前，监督检查企业2341家次，对检查过程发现的隐患下达了责令限期整改共757次，对生产过程中存在违法行为的企业进行立案查处共计60宗，累计处罚金额198.554万元。期间组织人员对光头佬公司开展检查3次，排查整改隐患21项。

2.东莞市麻涌镇麻三村村民委员会，该村是豪丰环保基地的属地村，负责辖区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传和规模以下企业全覆盖检查等工作。每年第一季度与辖区工贸企业、小作坊签订安全生产责任书，2021年至事故发生前，检查企业1137家次，排查隐患2940项，已整改隐患2940项。组织人员对光头佬公司开展检查6家次，排查整改隐患25项。

3.光头佬公司，承租豪丰公司厂房时，豪丰公司与其签署的厂房租赁合同约定不得再分租，该公司在接受应急管理部门安全监督检查时以其公司名义对接监督检查，未告知厂

房车间分租情况，光头佬公司应对其分租的生产经营单位更加注意安全统一协调管理。光头佬公司作为D03厂房车间的分租单位，该公司对承租方李国永的安全生产工作统一协调管理不到位，未对前任承租方梁经兴留下的生产设备与现任承租方李国永进行交接管理；该公司虽有定期对承租方李国永租用车间开展隐患排查治理工作，但排查发现的隐患问题只通过微信群通知承租方李国永整改，对承租方李国永车间排查的隐患整改项目未经整改对象签字接收，未对排查的隐患整改项目形成隐患整改闭环记录，未能及时督促隐患项目整改。

4.豪丰公司，作为豪丰环保基地的管理单位，该公司设立了安全生产管理组织机构并明确各自职责，建立、健全了本单位安全生产责任制，制定了生产安全事故应急救援预案并组织园区企业演练，有与光头佬公司签定专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，定期对光头佬公司进行隐患排查并督促隐患整改，有对光头佬公司的安全生产工作统一协调和管理。

5.李国永，事故发生后未将事故情况及时上报属地应急管理部门，存在迟报情节[14]。李国永作为独立的生产经营单位，未针对杨世慧、代泽凤、陈宗防等从业人员进行操作岗

[14]经调查，7月26日下午麻涌镇应急指挥中心接到伤者代泽凤家属电话称：其母亲代泽凤在光头佬公司作业时被砸到头部受伤。接到电话消息后，麻涌镇应急管理分局执法人员前往事发公司向有关人员了解情况。经核实，该起受伤事故情况属实，麻涌镇应急管理分局要求涉事单位经营者李国永提供伤者的《诊断证明书》，李国永于7月28日向麻涌镇应急管理分局提供了伤者代泽凤的《东莞康华医院诊断证明书（患者）》。

位相关安全培训和考核，未能保证从业人员掌握本岗位的生产技能，未能保证从业人员了解炒沙机潜在危险因素，致使从业人员安全防范意识淡薄；未建立安全风险分级管控制度，未根据生产经营场所及设备设施现状特点进行安全风险辨识评估，未采取相应安全防范措施；安排不具备身高条件的代泽凤等从业人员从事炒沙机捞机岗位作业。

## 六、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对麻涌镇“6·30”一般机械伤害事故有关责任单位、人员作出如下处理：

（一）对事故相关人员及单位的责任认定和处理建议

1.代泽凤，安全防范意识淡薄，未警惕和审慎处理炒沙机存在被机盖门砸到头部风险，站上炒沙机底部机架面操作关闭机盖门。鉴于其作为从业人员未接受过生产经营单位的教育培训，其在事故中受伤仍在治疗，建议不再追究其责任。

2.东莞市光头佬服装洗水有限公司，对承租方李国永的安全生产工作统一协调管理不到位，未对前任承租方梁经兴留下的生产设备与现任承租方李国永进行交接管理；对承租方李国永车间排查的隐患整改项目未经整改对象签字接收，未对排查的隐患整改项目形成隐患整改闭环记录，未能及时督促隐患项目整改，东莞市光头佬服装洗水有限公司对本起事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造

成的直接经济损失未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令 42 号）第十四条等规定，调查组建议不对东莞市光头佬服装洗水有限公司给予事故责任罚款处罚，但东莞市光头佬服装洗水有限公司对本起事故造成人员伤亡的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对东莞市光头佬服装洗水有限公司存在的上述违法行为[15]，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

3. 李国永，作为独立的生产经营单位，未针对杨世慧、代泽凤、陈宗防等从业人员进行操作岗位相关安全培训和考核，未能保证从业人员掌握本岗位的生产技能，未能保证从业人员了解炒沙机潜在危险因素，致使从业人员安全防范意识淡薄；未建立安全风险分级管控制度，未根据生产经营场所及设备设施现状特点进行安全风险辨识评估，未采取相应安全防范措施；安排不具备身高条件的代泽凤等从业人员从事炒沙机捞机岗位作业，对事故发生负有责任。鉴于本起事故只造成 1 人受伤，事故造成的直接经济损失未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《〈生产安全事故调查和处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令 42 号）第十四条等规定，调查组建议不对李国永

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

给予事故责任罚款处罚，但李国永对本起事故造成人员伤亡的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对李国永存在的上述违法行为[16]，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

（二）对事故的其他处理建议

1.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长陈生奎约谈应急分局执法股执法检查一组组长萧建文，督促其压实负责片区企业监管责任，加强日常监督检查执法工作。

2.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长陈生奎约谈麻三村分管安全生产副书记温灌钊，督促其切实履行属地监管责任，组织分析辖区安全生产状况，加强监督巡查工作，压实辖区企业安全生产主体责任。

3.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长陈生奎约谈涉事单位经营者李国永和光头佬公司主要负责人刘小菊，要求深刻吸取该起事故教训，必须严格按照国家安全生产法律、法规有关规定，全面落实企业安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产责任制，制定并严格执行安全生产规章制度和操作规程；严格执行事故上报制度，不得隐瞒不报、谎报、迟报事故。

4.结合豪丰环保基地近年来各类事故多发，暴露出该环

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。

保基地的安全管理存在漏洞，事故风险较高，建议由麻涌镇分管安全生产副书记袁俊凯对豪丰环保基地负责人马宏利、安全管理人员莫健成、杨增盛等中高层领导进行集体约谈，督促加强防范事故发生。

5.事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

**七、事故防范和整改措施**

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，建议相关单位落实如下整改措施:

1.经营者李国永应深刻汲取本次事故教训，加强经营场所本质安全工作，严格遵守有关法律法规，加强从业人员安全生产教育和培训，建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管理措施，充分结合人机工程学原理，合理安排从业人员岗位作业，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，提高安全防范意识，防止同类型的事故发生。

2.光头佬公司立即开展出租场地（厂房）承租人安全宣传教育活动，切实提高承租人安全意识；加强安全管理，立即全面开展安全生产隐患排查治理工作，督促承租人建立健全安全生产规章制度，落实安全生产主体责任，加强统一协调和管理，对发现的安全隐患彻底整改，杜绝类似事故再次发生。

3.豪丰公司要进一步加强园区进驻企业安全管理，针对园区印染企业安全生产管理工作的特点和规律，建立健全安全生产责任制度，进一步完善安全生产监管体制机制，督促进驻企业严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，加大对进驻企业的安全检查督促力度和频次，深化安全隐患排查整改，及时发现并消除各类安全隐患。

4.麻三村委会要开展事故警示工作，务必要辖区内同类型企业吸取本次事故的深刻教训，认真查找工作不足，继续加大安全生产检查培训工作力度，组织研究分析辖区内安全生产形势，加强摸排并对重点监管企业和安全管理差、现场混乱的企业提高排查力度和频次。

5.麻涌应急管理分局要深入剖析事故原因，进一步开展工贸企业机械设备安全整治专项行动，推动企业落实主体责任，健全机械设备安全操作规程，完善机械设备安全装置，治理机械设备安全隐患，防范同类事故的发生。

6.开展工业园安全防范专项整治，麻涌镇安委会有关部门和村（社区）要参照围绕省安委办有关规定要求，压实园区管理单位责任，制定落实园区管理制度，加强园区安全管理措施，督促园区内企业落实安全生产责任制，相关部门加大对工业园及园区内企业的巡查执法力度，督促工业园管理单位强化责任措施落实，确保问题隐患能及时发现，及时整改到位。